

0001745-21.2016.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Edson Pereira Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

David Edson Pereira Lopes foi denunciado e, ao final, condenado como incurso no art. 28, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Veja-se que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Em 25 de março de 2022 estes autos estão conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito CAROLINA MOREIRA GAMA.

Processo nº:

0001745-21.2016.8.26.0530 Controle nº 2016/001963

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Edson Pereira Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

David Edson Pereira Lopes foi denunciado e, ao final, condenado como incurso no art. 28, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Veja-se que os fatos ocorreram em 30/11/2016 (pág. 115) e a, denúncia recebida em

27/07/2017 (pags. 182/183). Por sua vez, a sentença condenatória recorrível foi publicada em 07/10/2020 (pág. 247), com trânsito em julgado para o Ministério Público em 23/11/2020 (pág. 262).

A pena imposta por sentença penal condenatória recorrível prescreve em 02 anos, a teor do que dispõe o disposto no art. 30, da Lei n. 11.343/06 (LEI DE DROGAS). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

Assim, nos termos dos artigos 110, parágrafo 1º, do Código Penal, mister reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativamente, haja vista o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença, sem verificação da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas.

Posto isso, nos termos do artigo 110, parágrafo 1º, do Código Penal e art. 30, da Lei n. 11.343/06 (LEI DE DROGAS), cumpre reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativamente e, por consequência, julgo extinta a punibilidade de David Edson Pereira Lopes, qualificado nos autos, e assim o faço com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura, do Código Penal.

Transitada em julgado, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Por último, realizem-se às comunicações junto ao IIRGD, inclusive e especialmente a respeito da desclassificação do delito e agora, reconhecida a prescrição.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 25 de março de 2022.

CAROLINA MOREIRA GAMA

4ª Juíza Auxiliar, em Ribeirão Preto
(assinado digitalmente)